

PERJANJIAN KERJASAMA

PT. ORTHO TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG
PENYEDIAAN BAHAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor :/OTR-MOU/X/2023
Nomor :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fonni Hendrite S. Andajani, SP**
Jabatan : Direktur PT. Ortho Timur
Alamat : Komp. Perkantoran Ambengan Plaza B-8
Jln. Ngemplak No. 30 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ortho Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Jabatan : Direktur PT Disa Prima Medika (RS Prima Husada)
Alamat : Jl. Raya Mondoroko, Banjararum Kec.Singosari Kab.Malang
Jawa Timur 65153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling mengikat dalam rangka penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) dengan Sistem Konsinyasi, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan,

1. Implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implant yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silicon ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya.
2. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan PIHAK PERTAMA dengan menitipkan barang di rumah sakit PIHAK KEDUA.

Pihak I Pihak II

--	--

3. Pemesanan Penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan adalah permintaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Bahan dan Alat Kesehatan sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
4. Surat Pesanan (SP) adalah Surat Permohonan Penyedia Bahan dan Alat Kesehatan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang memuat nama, jumlah, satuan kemasan Bahan dan Alat Kesehatan yang dipesan.
5. Faktur adalah dokumen yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA yang memuat nama, jumlah, satuan kemasan, harga satuan Bahan dan Alat Kesehatan yang dikirim sesuai Surat Pesanan (SP).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilaksanakannya perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dalam penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang kelancaran pelayanan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. **PIHAK KEDUA** memerlukan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) dan Instrument yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan dan **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai Penyedia Bahan dan Alat Kesehatan (Implan).
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju untuk membeli Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyedia dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri untuk setuju menjual Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** hanya menyediakan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) terhadap jenis dan jumlah yang diminta **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pesanan (SP).
5. **PIHAK KEDUA** hanya melakukan pembayaran terhadap jenis dan jumlah Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Pesanan (SP).

PASAL 4 PENYEDIAAN BAHAN DAN ALAT KESEHATAN (IMPLAN)

A. PERENCANAAN

1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Instalasi farmasi melakukan perencanaan secara berkala berdasarkan data penggunaan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) periode sebelumnya (data pemakaian), sisa stok, data morbiditas dan usulan kebutuhan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) dari unit pelayanan untuk semua kebutuhan perbekalan farmasi.
2. Perencanaan yang telah disetujui baik anggaran maupun spesifikasi dan jumlahnya akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menginventarisir ketersediaan, kesesuaian spesifikasi, dan waktu pemenuhan sesuai perencanaan.

Pihak I Pihak II

--	--

B. PENITIPAN BAHAN DAN ALAT KESEHATAN (IMPLAN)

1. **PIHAK PERTAMA** akan menitipkan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Jika terjadi pemakaian, **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Surat Pesanan (SP), hal ini dimaksudkan untuk menstabilkan posisi *stock*.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan barang penggantinya sesuai dengan laporan pemakaian yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP).
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan *stock opname* secara berkala dan jika terjadi ketidakcocokan jumlah barang (hilang) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai dengan nilai barang yang hilang.
5. Apabila Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) yang dititip terdapat kerusakan atau cacat, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengganti Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) tersebut.
6. Harga dari barang-barang yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tertera dalam Daftar Harga yang telah terlampir dalam Perjanjian ini.
7. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan *stock opname* 1x24 jam setelah ada pemberitahuan pemakaian Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) oleh **PIHAK KEDUA**.
8. **PIHAK PERTAMA** harus menetapkan "*buffer stock*" Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) dan bertanggungjawab mengganti kekosongan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) 1x24 jam sejak konfirmasi pemakaian dari **PIHAK KEDUA** diterima.

C. PEMESANAN

1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Pusat Layanan Pengadaan (PLP) melakukan pemesanan sesuai daftar perencanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan aplikasi pengadaan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** melampirkan Surat Pesanan (SP) yang berisikan nama Bahan dan Alat Kesehatan (Implan), jumlah Bahan dan Alat Kesehatan (Implan), harga yang telah disetujui oleh apoteker penanggung jawab, pejabat pengadaan barang dan jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

D. PENGIRIMAN ALAT

1. Pengiriman alat kesehatan yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara langsung maupun melalui Jasa Ekspedisi dan ditujukan kepada bagian yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk menerima barang tersebut.
2. Untuk alat kesehatan tertentu yang memerlukan perlengkapan set instrument akan dilengkapi set instrument yang sesuai dalam pengiriman alatnya jika diperlukan.

PASAL 5 MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

1. **PARA PIHAK** sepakat menyetujui dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan oleh **PARA PIHAK**.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak.

Pihak I Pihak II

--	--

3. Evaluasi perpanjangan kontrak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

PASAL 6

Harga

1. Harga dari barang-barang yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tertera dalam Daftar harga yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai harga standar Perusahaan dengan potongan harga/discount sebesar 10% (On Faktur) dan sudah disetujui oleh PIHAK KEDUA.
2. Selama berlangsungnya perjanjian ini, apabila terjadi tindakan moneter/ kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah dan hal ini mengakibatkan adanya perubahan nilai mata uang (baik mata uang rupiah maupun mata uang asing) harga yang dicantumkan dari PIHAK PERTAMA tidak akan berubah selama masa perjanjian berlangsung.

PASAL 7

Jaminan kualitas

1. Sebagai distributor, PIHAK PERTAMA menjamin mutu, kualitas dan kelancaran pengiriman barang kepada PIHAK KEDUA dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan.
2. Apabila pada saat serah terima barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di temukan ada kerusakan pada implant, maka implant tersebut akan di ganti oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan dengan memasukkan Faktur Penagihan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) yang telah dipesan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi kesesuaian Faktur Penagihan dari **PIHAK PERTAMA** dengan daftar harga dan Surat Pesanan (SP) dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan syarat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** telah memasukkan Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) sesuai pesanan kepada **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan sesuai spesifikasi, kualitas mutu dan jumlah Bahan dan Alat Kesehatan (Implan).
 - b. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan faktur tagihan atas Bahan dan Alat Kesehatan (Implan) yang dimasukkan. **PIHAK KEDUA** menghitung jatuh tempo faktur berdasarkan tanggal faktur diserahkan ke **PIHAK KEDUA**. Keterlambatan **PIHAK PERTAMA** menyerahkan faktur kepada **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I Pihak II

--	--

4. **PIHAK PERTAMA** memasukkan berkas berupa :
 - a. Faktur/ invoice penagihan;
 - b. Faktur pajak dengan kode seri pajak yang sesuai;
 - c. Telah melengkapi dan menandatangani dokumen pengadaan barang dan jasa;
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dalam faktur yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA**.
6. Jangka waktu pembayaran maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah faktur dinyatakan sesuai dan pesanan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
7. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Bagian Keuangan.
8. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke Rekening **PIHAK PERTAMA** dibawah ini :

Bank : BRI
Nomor Rekening : 0096.01.000.666.308
Atas Nama : PT. Ortho Timur
Cabang : Kaliasin

PASAL 9 ***FORCE MAJEUR* (KEADAAN MEMAKSA)**

1. *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan **PARA PIHAK** serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal-hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, peperangan, pengeboman, huru-hara (tawuran), aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.
3. Masing-masing Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan *Force Majeure* dialami.
4. Selanjutnya kepada Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut agar melengkapi dengan bukti akan terjadinya *Force Majeure* atau surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan secara musyawarah membahas permasalahan atas kejadian tersebut dengan itikad baik untuk menyelesaikan dengan baik dan menyepakati suatu upaya bersama untuk melanjutkan kembali kewajiban pihak yang menderita *Force Majeure* tersebut.
6. *Force Majeure* hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** dan bukan merupakan pelanggaran Perjanjian Kerja Sama. Setelah *Force Majeure* tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** kembali harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I Pihak II

--	--

Pasal 10
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku untuk **2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal **Dua Puluh Empat Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023)** sampai dengan **Dua Puluh Empat Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025)** dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan yang sama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhir masa perjanjian, maka terlebih dahulu pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 1 bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 3 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya penetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
4. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
5. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
6. Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I Pihak II

--	--

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas masing-masing PIHAK.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan diparaf setiap halamannya, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

PIHAK PERTAMA
PT. ORTHO TIMUR
Direktur

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA
Direktur

Fonni Hendrite S. Andajani, SP

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Pihak I Pihak II

--	--